

ЛЕКЦІЯ № 13

Тема 6.2 «Обставини, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний або не пов'язаний з виробництвом»

План лекції:

1. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
2. Обставини, за яких нещасні випадки пов'язують з виробництвом.
3. Обставини, за яких нещасні випадки не визнаються пов'язаними з виробництвом.

1. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Вимоги цього Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Відповідно **ПОРЯДКУ** проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві **визначені обставини** за яких нещасні випадки пов'язані або не пов'язані з виробництвом.

Нещасні випадки, які визнаються пов'язаними з виробництвом:

- виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні;
- перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі – протягом робочого та надурочного часу;
- виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;
- приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, виконання заходів особистої гігієни, руху по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;
- проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;
- використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого роботодавцем порядку;
- виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий; тобто дій, які не належать до трудових обов'язків працівника (участь у спортивних змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводить підприємство самостійно, або за рішенням органів управління за наявності відповідного розпорядження роботодавця);
- ліквідації аварій, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що

використовуються підприємством;

- надання необхідної допомоги або рятування людей, запобігання нещасним випадкам з іншими особами протягом робочого та надурочного часу;
- надання підприємством шефської допомоги;
- прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно з установленими завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого виду та форми власності;
- раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком;
- оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з нещасним випадком під час виконання ним трудових обов'язків;
- заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, крім випадків з'ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків невинного характеру, що підтверджено висновком компетентних органів.

Нещасні випадки не визнаються пов'язаними з виробництвом, якщо вони трапились з працівниками:

- під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать або використовуються підприємством;
- погіршення стану здоров'я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, що підтверджено відповідним медичним висновком;
- у разі алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, підтвердженого відповідним медичним висновком, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання, якщо потерпілий був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього розпорядку;
- природа смерті, смерть від загальних захворювань або самогубство, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи;
- під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду.

Запитання для закріплення матеріалу:

1. В якому нормативно-правовому документі зазначаються обставини за яких можна визначити нещасний випадок пов'язаний чи не пов'язаний з виробництвом?
2. При яких обставинах нещасні випадки пов'язують з виробництвом?
3. При яких обставинах нещасні випадки не пов'язують з виробництвом?
4. На які підприємства поширюється дія Порядку проведення розслідування нещасних випадків?

Література: Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.